Câu hỏi 6(1 điểm): Anh (chị) hãy chuẩn bị bản bào chữa cho Nguyễn Hồng Thanh tại phiên tòa sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Trước ngày mở phiên toà một ngày, gia đình Nguyễn Hồng Thanh đã mang số tiền 30 triệu đồng bồi thường cho gia đình Quân nhưng Quân không nhận. Luật sư đã tư vấn cho Thanh mang số tiền đó đến nộp cho Hội đồng xét xử.

Câu hỏi 7(1 điểm): Anh (chị) có đồng tình với ý kiến tư vấn của luật sư trong tình huống trên không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại cung cấp cho Hội đồng xét xử một tài liệu viết tay của chị Nguyễn Thị Ánh (hàng xóm với gia đình Quân) có nội dung: khoảng 9h tối ngày 20/9, khi đi qua cửa nhà bố mẹ Quân, chị gặp Thanh, lúc đó Thanh đang nói điện thoại. Chị có nghe thấy chị Thanh nói là "chị đã cho hai cụ uống thuốc rồi, bây giờ phải làm gì nữa?". Sáng hôm sau chị phải đi công tác sớm nên chị không biết sự việc đã xảy ra.

Câu hỏi 8(1 điểm): Anh (chị) sẽ đề nghị với Hội đồng xét xử vấn đề gì để đảm bảo quyền lợi cho thân chủ của mình?

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 48 BLHS đối với Nguyễn Hồng Thanh vì Thanh đã thực hiện hành vi phạm tội với mục đích lấy cái chết của bố mẹ Quân để buộc Quân phải cưới mình.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy đối đáp lại ý kiến trên của Kiểm sát viên?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Thanh 4 năm tù về tội "giúp người khác tự sát" theo quy định tại khoản 2 Điều 101 BLHS.

Câu hỏi 10(1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Thanh viết đơn kháng cáo.

C1:
Lưu ý về ý thức của Thanh: có muốn hay không khi giúp hai người tự sát vì Thanh được coi như con và Thanh cũng coi như cha mẹ.

C2:
Có và giải thích ý của Thanh là không hề có ý giúp hai cụ tự sát.

C3:
Yêu cầu Quân cùng Thanh trả nợ trên cơ sở giấy đăng ký kết hôn

C4:
Đúng và hoàn toàn hợp lý.Vì đó là cơ sở để khẳng định mọi chuyện.

C5;
Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn điều tra – các anh chị nhớ ôn kỹ nha.

C6:
Bỏ qua.

C7:
Không. Vì Tòa không có thẩm quyền và vai trò đó.

C8:
Đề nghị xác định: thời gian mà chị Ánh đi qua và đi để làm gì?